

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2801/2538

นายสมบัติ วงษ์ช่วงหล่อ

โจทก์

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

จำเลย

นายสมบัติ วงษ์ช่วงหล่อ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์โจทก์เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้าม จึงไม่รับ โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เรื่องการรับและ ส่งมอบงาน การตรวจนับบัญชีสต็อกไม้ ซึ่งโจทก์ได้กล่าวถึงระเบียบคำสั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่องการเดินทางไปรับมอบตำแหน่งใหม่ภายใน 15 วัน ซึ่งเนื้อหาการเช็คบัญชีสต็อกไม้นั้น เป็นสาระสำคัญให้เห็นว่าเหตุของการเกิดไม้ขาดบัญชี เป็นเพราะเหตุใด และอุทธรณ์ที่ว่า ข้อเท็จจริงตามคำสั่ง อ.อ.ป.ที่ 98/2536 เรื่องการลงโทษพนักงาน กรณีไม้แปรรูป สรรวจขาดบัญชีของโรงงานอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซึ่งผลของการสอบสวนให้ลงโทษพนักงานจำเลยถึง 8 คน ไม่ใช่เกิดจากการกระทำของโจทก์เพียงคนเดียว หนี้ความเสียหายที่เกิดจาก ไม้ขาดบัญชีนั้นไม่สามารถทราบได้แน่ชัดว่าไม้ขาดบัญชีในความ รับผิดชอบของใคร ในการหักค่าเสียหายจำเลยต้องหักค่าเสียหาย จากบุคคลอื่นด้วยไม่ใช่หักหนี้จากโจทก์เพียงผู้เดียว ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ฉบับที่ 10 ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ข้อ 8 อุทธรณ์ของโจทก์ล้วนเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 84) โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินค่าบำเหน็จจำนวน 869,876.33 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 4

ตุลาคม 2536 ถึงวันฟ้องเป็นจำนวน 10,873.45 บาท และค่าเสียหายจำนวน 10,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 79) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์รับมอบงาน โดยมีได้ตรวจนับไม้ตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลย ไม้จำนวนที่ขาดหายไปจากบัญชีในเอกสารรับมอบงานอยู่ใน ความรับผิดชอบของโจทก์ ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย เป็นเงินจำนวนหนึ่ง และจำเลยมีสิทธิหักเงินค่าเสียหาย จากเงินกองทุนบำเหน็จที่จำเลยจะต้องจ่ายให้โจทก์ได้ทั้งจำนวน ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยต้องหักเงินค่าเสียหายจากบุคคลอื่นด้วย และความเสียหายนั้นไม่สามารถทราบแน่ชัดว่าไม้ขาดบัญชี ในความรับผิดชอบของใคร เป็นการโต้แย้งว่าโจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบ ตามจำนวนเงินที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมา เป็นอุทธรณ์โต้แย้ง ดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์โจทก์ นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์รับมอบงาน โดยมีได้ตรวจนับไม้ตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลย ไม้จำนวนที่ขาดหายไปจากบัญชีในเอกสารรับมอบงานอยู่ใน ความรับผิดชอบของโจทก์ ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย เป็นเงินจำนวนหนึ่ง และจำเลยมีสิทธิหักเงินค่าเสียหาย จากเงินกองทุนบำเหน็จที่จำเลยจะต้องจ่ายให้โจทก์ได้ทั้งจำนวน ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยต้องหักเงินค่าเสียหายจากบุคคลอื่นด้วย และความเสียหายนั้นไม่สามารถทราบแน่ชัดว่าไม้ขาด

บัญชี ในความรับผิดชอบของใคร เป็นการโต้แย้งว่าโจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบ ตามจำนวนเงินที่ ศาลแรงงานกลางรับฟังมา เป็นอุทธรณ์โต้แย้ง ดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานของ ศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับ อุทธรณ์โจทก์ นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

(ธวัชชัย พิทักษ์พล-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ บุญยเนตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>